

[6] [통보] 사항

1. 제 목 : 전기공급시설부지 공급 및 사후관리 미흡
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

☐☐☐☐ 지구는 2006. 12. ▽▽▽▽▽본부에서 송전선로 이설을 위하여 ●●●●공사와 협약을 체결하고 이설 공사를 시행하였다.

협약 체결 시 이설되는 송전선로 경과지는 택지개발사업 실시계획 반영 시 전기공급시설부지로 결정하여 ●●●●공사에 제공하고, 소요면적 및 권리확보 방안은 ●●●●공사의 규정에 따르기로 하였다.

이후 ☐☐☐☐ 지구 업무는 '09년 경남지역본부로 이관되어 협약에 따라 ☐☐☐☐ 3-※단계 전기공급시설부지(□□리 *****-8 152m²)를 공급계약 체결 없이 ●●●●공사에 제공하여 지상에 송전시설 설치 공사를 완료하고 2015. 12. 31. 사업준공되었다.

조성공사 사업준공 이후에는 부동산등기특별조치법 제2조에 따라 대금완납 용지(무상공급 포함) 및 무상귀속 공공시설 등은 소유권이전가능일로부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 경남지역본부는 2016. 4. 26. ☐☐☐☐ 3-6단계 소유권이전 신청 기간(2016. 4. 12. ~ 6. 11.)을 대금완납 고객에게 안내한 바 있다.

그러나 경남지역본부는 지상시설 설치가 완료된 위 전기공급시설부지에 대하여 위 기간 내 무상공급에 따른 소유권이전대상 여부 및 소유권 이전을 위한 검토 등 조치를 취하지 않았다.

또한, 위 부지에 대하여 2017. 9. 20. ○○○○○공사에 유상공급 계약 체결을 요청하여 2017. 11. 8. 협약서에 의거 무상공급 대상이라는 회신을 받았으나 계약서 작성 등 소유권 이전을 위한 절차를 진행하지 않았다.

그 결과 감사일 현재까지 토지 소유권이 이전되지 못한 채 토지분 재산세 부담 등 불필요한 비용 발생 및 유지 관련 행정력이 낭비되고 있다.

[내부변호인 의견 및 판단]

내부변호인¹⁾은 ☆☆☆☆단으로부터 협약서 내용을 전달받지 못하여 '16.4.26 소유권이전등기 신청 안내 시 위 전기공급시설부지를 누락하였다고 주장하고 있다.

그러나 그 경위에도 불구하고 '17.11.8 ○○○○○으로부터 무상공급 대상이라는 회신을 받은 이후에도 감사일 현재까지 소유권 이전 절차를 진행하지 않고 있음은 변함이 없다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

1) 경남지역본부 부장 ★★★(서면 제출)

☒☒☒☒지구 내 전기공급시설부지에 대한 공급 방안을 수립하여 ●●●●공사에
소유권이전이 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다 (통보).